Estratégia Concursos

Aula 02

PRF (Policial) Passo Estratégico de Legislação Penal Especial

Autor:
Telma Vieira

26 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 3

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 6

6. Gabarito 14

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. INTRODUÇÃO

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso primeiro simulado contemplando questões sobre os seguintes assuntos:

- Tráfico de Drogas – Lei nº 11.343/06;
- Estatuto do Desarmamento – Lei 10.826;

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. REGRAS PARA A EXECUÇÃO DO SIMULADO

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 20 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. **Revisar** com atenção todos os seus **erros**;
2. **Revisar** com atenção todos os pontos que foram **objeto de dúvida** ao longo do simulado, **mesmo que tenha acertado** (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1. Em uma situação hipotética, um sujeito, com o intuito de vender maconha em bairro da cidade onde mora, utiliza o transporte público para transportar 4 Kg da droga da sua residência até o local da venda. Porém, antes de chegar ao destino, sem que tenha conseguido comercializar a droga, é preso em flagrante. Nesse caso, de acordo com entendimento dos Tribunais Superiores, responderá:

a) Por tráfico de drogas com aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, por ter se utilizado de transporte público para transportar a droga.

b) Por tráfico de drogas com redução de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pelo fato de o agente não integrar organização criminosa.

c) Por tráfico de drogas simples, sem a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, já que, para que incida o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, é necessário que a venda ocorra dentro do transporte público.

d) Não responderá por crime nenhum, vez que não ocorreu a venda da droga.

e) Em regra, aplica-se ao caso o Princípio da Insignificância em virtude da inexpressiva quantidade de drogas.

2. No que diz respeito à Lei nº 11.343/06, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a correta:

a) Ao condenado por tráfico de entorpecentes não poderá ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixado o regime aberto, ainda que preenchidos os requisitos previstos no Código Penal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) O policial que se passa por comprador poderá prender em flagrante o traficante que, levando-o até o seu depósito de drogas, oferece a venda de certa quantidade da droga ao policial.

c) A participação do menor não pode ser considerada para configurar o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, e, ao mesmo tempo, para agravar a pena como causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da mesma Lei.

d) Segundo o entendimento que prevalece no STF não é possível aplicar o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas às mulas.

e) O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art.33 da Lei de Drogas, é considerado crime equiparado a hediondo.

3. Ainda no que diz respeito à Lei nº 11.343/06, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a correta:

a) O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, exige, no mínimo, três pessoas para sua configuração.

b) Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, é crime equiparado a hediondo.

c) Para que seja configurado o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, exige-se a perícia na droga.

d) O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, é crime material.

e) O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, é especial em relação ao delito de associação criminosa, previsto no artigo 288, do Código Penal.

4. No que diz respeito à Lei nº 10.826/03, analise as assertivas a seguir e, ao final, assina-le a correta:

a) É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada da arma.

b) A posse ou o porte de arma de fogo não configura crime se a arma estiver desmuniciada.

c) O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, é considerado hediondo.

d) O transporte de arma de fogo no interior de veículo é considerado posse de arma, e não porte.

e) O transporte de arma de fogo no interior de taxi configura o delito de posse de arma.

5. No que diz respeito ao crime de porte de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a incorreta:

a) Se a arma de fogo estiver quebrada e for incapaz de efetuar disparos, entendem os Tribunais Superiores tratar-se de fato atípico.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores o porte ilegal de arma desmuniciada é fato atípico, em razão da falta de potencialidade lesiva.

c) De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores o porte de arma de fogo em legítima defesa e estado de necessidade é causa de exclusão da ilicitude.

d) Se a arma de fogo estiver desmontada, mas ao alcance do agente, há entendimento no sentido da configuração de fato típico.

e) O porte de mais de uma arma configura crime único.

6. Caio comprou uma arma, ilegalmente, com a exclusiva intenção de matar Ronaldo, após descobrir que Ronaldo mantinha relações extraconjugais com sua esposa, Mariana. Caio foi preso em flagrante imediatamente após efetuar disparos na direção de Ronaldo, que acabou falecendo no local. Nessa situação,

a) Caio deverá ser condenado somente pelo crime de porte de arma de fogo.

b) Caio deverá ser condenado pelo homicídio e pelo porte de arma de fogo, em concurso.

c) Caio deverá ser condenado somente pelo crime de homicídio, pelo princípio da consunção.

d) Caio agiu amparado por excludente de ilicitude, não respondendo por nenhum crime.

e) Mariana responderá pelo homicídio, vez que deu causa ao resultado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. QUESTÕES COMENTADAS

1. Em uma situação hipotética, um sujeito, com o intuito de vender maconha em bairro da cidade onde mora, utiliza o transporte público para transportar 4Kg da droga da sua residência até o local da venda. Porém, antes de chegar ao destino, sem que tenha conseguido comercializar a droga, é preso em flagrante. Nesse caso, de acordo com entendimento dos Tribunais Superiores, responderá:

a) Por tráfico de drogas com aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, por ter se utilizado de transporte público para transportar a droga.

ERRADO. O tráfico de drogas em transporte público é causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

No entanto, para incidir a causa de aumento de pena em análise, é necessário que a venda seja realizada no transporte público, de acordo com entendimento já consolidado no STJ. Ou seja, se o agente leva a droga em transporte público, mas não pretende e não a comercializa dentro do meio de transporte, NÃO incidirá essa majorante.

Vejamos o seguinte julgado:

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, V, DA LEI N. 11.343/2006. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA CONDUZIR A DROGA. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DA EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA EM SEU INTERIOR. DESTINAÇÃO DA DROGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. MAJORANTE. DESCABIDA. I - O simples fato de o agente utilizar-se de transporte público para conduzir a droga não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que deve ser aplicada somente quando constatada a efetiva comercialização da substância em seu interior. II - O Tribunal a quo afastou a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, por falta de provas da destinação da droga para outro Estado da Federação. III - Não restando evidenciado o intuito de transporte da droga para outra unidade da Federação, revela-se correta a não incidência da referida causa especial de aumento de pena. IV- Agravo Regimental improvido.(STJ, REsp 1295786/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, Dje 01/07/2014)

b) Por tráfico de drogas com redução de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pelo fato de o agente não integrar organização criminosa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ERRADO. A questão não deu elementos suficientes para que possamos afirmar que o agente não integra organização criminosa.

c) Por tráfico de drogas simples, sem a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, já que, para que incida o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, é necessário que a venda ocorra dentro do transporte público.

CERTO. Ver explicação da letra "a".

d) Não responderá por crime nenhum, vez que não ocorreu a venda da droga.

ERRADO. O crime de tráfico de entorpecentes é previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, tendo como uma das condutas típicas "transportar drogas". Ou seja, o crime se consuma com o transporte, independentemente da efetiva venda da droga. Vejamos os termos do dispositivo legal:

> *Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:*
>
> *Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.*

É importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública. Nesse sentido, para a consumação do delito, basta a prática da conduta prevista no tipo penal, independentemente da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. O simples transporte da droga, ainda que não tenha sido efetivamente comercializada, já demonstra o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

e) Em regra, aplica-se ao caso o Princípio da Insignificância em virtude da inexpressiva quantidade de drogas.

ERRADO. Os Tribunais Superiores tradicionalmente entendem que não se aplica o P. da insignificância ao tráfico de drogas, em razão do bem jurídico tutelado e de o crime ser de perigo abstrato: Ver RHC 67.379/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2013.

GABARITO LETRA C.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. No que diz respeito à Lei nº 11.343/06, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a correta:

a) Ao condenado por tráfico de entorpecentes não poderá ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixado o regime aberto, ainda que preenchidos os requisitos previstos no Código Penal.

ERRADO. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a vedação à conversão de pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos para o crime de tráfico de drogas, inicialmente prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Diante disso, a Resolução do Senado Federal nº 05/2012 dispôs:

> *Art. 1º - É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.*

Ademais, o STF já declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da previsão contida no art. 44, caput, da Lei de Drogas no sentido de que os crimes previstos no art. 33, caput e §1º, 34 e 37 da mesma lei seriam insuscetíveis de liberdade provisória (HC 104339). Assim, embora sejam inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto e anistia, são suscetíveis de liberdade provisória, de acordo com o entendimento do Supremo.

b) O policial que se passa por comprador poderá prender em flagrante o traficante que, levando-o até o seu depósito de drogas, oferece a venda de certa quantidade da droga ao policial.

CERTO. Como se sabe, o flagrante preparado é uma modalidade de crime impossível, uma vez que a autoridade policial ou terceiro induz o autor à prática do crime, viciando a sua vontade (art. 17, CP).

No entanto, considerando que o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) prevê várias condutas para a sua configuração (crime de ação múltipla), é possível a prisão em flagrante do autor do crime, ainda que se dê em flagrante preparado. Mas, cuidado: a prisão do autor do crime vai se dar por conduta diversa daquela utilizada para o flagrante.

Na questão, é exatamente isso que acontece. O policial vicia a conduta do autor, induzindo-o a lhe vender drogas. Assim, o traficante não poderá ser preso pela venda de drogas, mas sim por ter a droga em depósito (ou por transportar, guardar, trazer consigo, etc., dependendo de como estiver descrita a situação na questão).

Para fins de esclarecimento, cabe ressaltar a redação do dispositivo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:*
>
> *Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (Grifos apostos)*

c) A participação do menor não pode ser considerada para configurar o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, e, ao mesmo tempo, para agravar a pena como causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da mesma Lei.

ERRADO. A 6ª Turma do STJ no HC 250.455-RJ, noticiado no Informativo nº 576 do STJ, entendeu em sentido diverso da assertiva, vez que o crime de associação para o tráfico é crime autônomo, podendo se consumar mesmo que os delitos nele mencionados acabem não ocorrendo. Logo, a participação do menor PODE ser considerada para configurar o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, e, ao mesmo tempo, para agravar a pena como causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da mesma Lei.

d) Segundo o entendimento que prevalece no STF não é possível aplicar o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas às mulas.

ERRADO. Atualmente, tanto o STF como o STJ entendem que é possível aplicar o § 4º do art. 33 da LD às "mulas". O fato de o agente transportar droga, por si só, não é suficiente para afirmar que ele integra a organização criminosa.

A simples condição de "mula" não induz automaticamente a conclusão de que o agente integra organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos que comprovem que a "mula" integra a organização criminosa.

O STF aplicou o princípio da insignificância afirmando que as peculiaridades do caso concreto justificavam a flexibilização do entendimento tradicional da jurisprudência, que aponta em sentido contrário.

e) O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art.33 da Lei de Drogas, é considerado crime equiparado a hediondo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ERRADO. O Plenário do STF entendeu, no julgamento do HC 118533, de 23/06/2016, que o chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art.33 da Lei de Drogas, NÃO deve ser considerado crime equiparado a hediondo.

GABARITO LETRA B.

3. Ainda no que diz respeito à Lei nº 11.343/06, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a correta:

a) O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, exige, no mínimo, três pessoas para sua configuração.

ERRADO. De acordo com o artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, o crime de associação para o tráfico exige, no mínimo, duas pessoas para sua configuração.

b) Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, é crime equiparado a hediondo.

ERRADO. O entendimento dos Tribunais Superiores é pela não equiparação da associação para o tráfico a crime hediondo, vez que não há tal previsão na Lei nº 8.072/90. Além disso, considerá-lo crime equiparado a hediondo significa analogia *in malam partem*, o que não é permitido em âmbito penal.

c) Para que seja configurado o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, exige-se a perícia na droga.

ERRADO. De acordo com o entendimento do STJ, não se exige a perícia na droga para a configuração do crime de associação, vez que o tipo penal consiste na associação de pessoas, e não na traficância da droga em si. Deste modo, para a configuração do crime de associação para o tráfico, basta comprovar a estabilidade, a permanência e o especial fim de agir dos agentes associados.

d) O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, é crime material.

ERRADO. Trata-se de crime formal, vez que não é necessário que os agentes pratiquem efetivamente as infrações descritas no tipo penal, consumando-se com a efetiva associação, de forma estável e permanente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, é especial em relação ao delito de associação criminosa, previsto no artigo 288, do Código Penal.

CERTO. É crime especial em relação ao tipo previsto no artigo 288, do CP, *in verbis:*

> *Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)*
>
> *Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos*

GABARITO LETRA E.

4. No que diz respeito à Lei nº 10.826/03, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a correta:

a) É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada da arma.

CERTO. Em regra, não se aplica o P. da insignificância ao crime de posse ou porte de arma ou munição. O STJ possui posição consolidada no sentido de que o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por se tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida (STJ. 5ª Turma. HC 338.153/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/05/2016).

No entanto, em um caso concreto, o STF reconheceu a incidência do princípio da insignificância:

É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de arma. Com base nessa orientação, a Segunda Turma concedeu a ordem em "habeas corpus" para restabelecer a decisão de tribunal local que absolvera o paciente. Na espécie, o paciente portava — como pingente — munição de uso proibido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Lei 10.826/20013, art. 16, "caput"). Condenado em primeira instância à pena de três anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, fora absolvido pelo tribunal local. Segundo a Corte estadual, a conduta imputada ao sentenciado não representava qualquer perigo de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 16, "caput", da Lei 10.826/2003. A condenação fora restabelecida pelo STJ

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

para afastar a atipicidade da conduta, objeto do presente "habeas". A Turma apontou que, no caso concreto, o comportamento do paciente não oferecera perigo, abstrato ou concreto.

b) A posse ou o porte de arma de fogo não configura crime se a arma estiver des-municiada.

ERRADA. A posse (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) ou o porte (art. 14) de arma de fogo configura crime mesmo que ela esteja desmuniciada.

Para a jurisprudência – em que pese a existência de julgados isolados em sentido contrário –, a simples posse ou porte de arma, munição ou acessório de uso permitido — sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar — configura os crimes previstos nos arts. 12 ou 14 da Lei nº 10.826/2003. Isso porque, por serem delitos de perigo abstrato, é irrelevante o fato de a arma apreendida estar desacompanhada de munição, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. STJ. 3ª Seção. AgRg nos EAREsp 260.556/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/03/2014. STF. 2ª Turma. HC 95073/MS, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 19/3/2013 (Info 699).

c) O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, é considerado hediondo.

ERRADO. Depois da alteração dada pela lei 13.694/2019 o uso de arma de fogo de uso restrito não é mais considerado crime hediondo.

d) O transporte de arma de fogo no interior de veículo é considerado posse de arma, e não porte.

ERRADO. O transporte de arma de fogo em interior de veículo configura o delito de porte (artigo 14), e não o de posse (artigo 12). Nesse sentido: [STJ, AgRg no Resp 1318757]

e) O transporte de arma de fogo no interior de taxi configura o delito de posse de arma.

ERRADO. O transporte de arma de fogo no interior de veículo configura o delito de porte de arma (artigo 14), e não posse (artigo 12).

GABARITO LETRA A.

5. No que diz respeito ao crime de porte de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a incorreta:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Se a arma de fogo estiver quebrada e for incapaz de efetuar disparos, entendem os Tribunais Superiores tratar-se de fato atípico.

CERTO. Será considerado fato atípico em razão da ausência de potencial lesivo da arma, comprovada em laudo pericial. Ver Resp 1.451.397-MG, julgado em 15/09/2015.

b) De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores o porte ilegal de arma desmuniciada é fato atípico, em razão da falta de potencialidade lesiva.

ERRADO. Entendem os Tribunais Superiores que é conduta típica o porte de arma de fogo desmuniciada, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, bastando o simples porte da arma de fogo para a sua consumação, independentemente de qualquer resultado posterior.

c) De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores o porte de arma de fogo em legítima defesa e estado de necessidade é causa de exclusão da ilicitude.

CERTO. Não há crime em razão da presença das causas de exclusão da ilicitude.

d) Se a arma de fogo estiver desmontada, mas ao alcance do agente, há entendimento no sentido da configuração de fato típico.

CERTO. Ver STJ, AgRg no Resp 1390999, julgado em 27/03/2014.

e) O porte de mais de uma arma configura crime único.

CERTO. O tipo penal fala em "portar arma", não tratando da quantidade. Logo, o porte de mais de uma arma de fogo não configura o concurso formal, mas sim crime único, pois a situação de perigo é uma só.

GABARITO LETRA B.

6. Caio comprou uma arma, ilegalmente, com a exclusiva intenção de matar Ronaldo, após descobrir que Ronaldo mantinha relações extraconjugais com sua esposa, Mariana. Caio foi preso em flagrante imediatamente após efetuar disparos na direção de Ronaldo, que acabou falecendo no local. Nessa situação,

a) Caio deverá ser condenado somente pelo crime de porte de arma de fogo.

ERRADO. O delito de porte da arma fica absorvido pelo homicídio, desde que este tenha sido o meio necessário para a sua prática, com fundamento no P. da consunção.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Caio deverá ser condenado pelo homicídio e pelo porte de arma de fogo, em concurso.

ERRADO. O delito de porte da arma fica absorvido pelo homicídio, desde que este tenha sido o meio necessário para a sua prática, com fundamento no P. da consunção.

c) Caio deverá ser condenado somente pelo crime de homicídio, pelo princípio da consunção.

CERTO. O delito de porte da arma fica absorvido pelo homicídio, desde que este tenha sido o meio necessário para a sua prática, com fundamento no P. da consunção.

No entanto, é importante esclarecer que se o agente já tinha o porte ou a posse da arma antes de pretender praticar o delito de homicídio – ou seja, em contextos fáticos diferentes, o STJ entende que ele responderá pelos dois crimes em concurso, uma vez que não haverá, nesse caso, relação de meio e fim entre os dois delitos (são independentes).

d) Caio agiu amparado por excludente de ilicitude, não respondendo por nenhum crime.

ERRADO. A questão não narrou nenhuma causa de exclusão de ilicitude.

e) Mariana responderá pelo homicídio, vez que deu causa ao resultado.

ERRADO. Mariana não participou da conduta, não tendo, portanto, cometido nenhum crime.

GABARITO LETRA C.

6. GABARITO

1. Letra C
2. Letra B

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. Letra E
4. Letra A
5. Letra B
6. Letra C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.